

מסורת הש"ס

(א) ריעב"ץ מחק ת"ו,
(ב) לעיל לד.; (ג) [שם],
(ד) לעיל לא.; (ה) [שם לב.],
(ו) [כדאיתא כריתות ט.],

תורה אור השלם

1. או מִצָּא אֲבֹדָה וְכֹשֶׁל
בָּהּ וְנִשְׁבַּע עַל שֶׁקֶר עַל
אֶחָת מִכָּל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה
הָאָדָם לַחֲטָא בְּהִנֵּה:
וּיִקְרָא ה' כֹּב

הגהות הב"ח

(ח) גמ' בשמח שמה
תתחייב וכו' אלל ראשונה
הא: תתחייב
רש"י ד"ה לא אשכחן
על הפסח חרופה
ומיר: (ג) ד"ה מאי לוא
דזון עדס שהמרו בו. נ"ב
ד"ה בלא המרו בו נמי
קשיא לרבה אלל דזון
עדס לא משכחנא אלל
המרו בו דלי לא המרו בו
אויכא דמיר שכן וליכא
דזון:

מוסף רש"י

מאן תנא כו' ר"ש.
לדאמר לא עשה זו
מוזיל כשונג (לעיל ד:).
דהא כפרה לה כת
ראשונה. ואין לו עדים
אלא אלו וגמלא שהפסידוהו
בכפירתו. (לעיל לב:).

רבינו חננאל

[illegible]

נכפרה הו' חו' צה' אמרו רבנן קמיה דרבה. הך רבנן דלעיל דתנו שזועות צי רבה אמרו לפניו שך שאל רב כהנא מהם: אמר להו. מדקא מיבעי ליה באמרו ציה: מכלל. דפשיטא ליה דכי לא אמר ציה הני סהדי דמיחייב קרבן ואף על גב דדיעבד הני סהדי שבו חייב לו ואמאי מיחייב והא לא תועיל לו כפירתו וע"כ ישלם

נמנח שספירת דברים צעלמח
פרט למודה לאחד מן האחין. שיש
האח השני כפר: פרט ללוה בשטר. קר
שקר או עדים: לא ספיעען. דהא מת
אלא צמודה צממון וכופר שלא מסר
דצבר: מסרוין יופס. משיניו לית:

שבועת הפקדון פרק חמישי שבועות

חייב קרבן או מלקות או
צ' נמי מזיד כשוגג ליכא
דאי בשבועת העדות דמי
רות צו: לא אשכחן מזיד

להו הויד בשבועת הפקדון והתרו בו מה
כיון דחידוש הוא דבכל התורה לא אשכחן
מוזד דמייתי קרבן והכא מייתי קרבן "לא
שנא אתרו ביה ולא שנא לא אתרו ביה או
דלמא ה"מ היכא דלא אתרו ביה אבל היכא
דאתרו ביה מילקא לקי קרבן לא מייתי או
דלמא הא והא עבדינא א"ל תנינא חמורה
הימנא שבועת הפקדון שחייבין על זדונה
מכות ועל שגגתה אשם בכסף שקלים
מדקאמר ⁶ ליה על זדונה מכות מכלל דאתרו
ביה וקאמר מכות אין קרבן לא ומאי חומרא
דניחא ליה לאיניש דמייתי קרבן ולא לילקי
⁷ אמר להו רבא בר איתי ⁸ מאן תנא ודון
שבועת הפקדון לא ניתן לכפרה ר"ש אבל
לרבנן קרבן נמי מייתי אמר להו רב כהנא
בבר מינא דההיא דאנא תנינא לה והכי תנינא
לה אחד זדונה ואחד שגגתה אשם בכסף
שקלים ומאי חומרא דאילו התם חטאת בת
דנקא והכא אשם בכסף שקלים וליגמר מינא
דלמא דלא אתרו ביה ל"א ת"ש אין חייבין
על שגגתה מה הן חייבין על זדונה אשם
בכסף שקלים מאי לאו בדאתרו ביה ה"נ
דלא אתרו ביה ת"ש לא אם אמרת בגזיר
שטמא שכן לוקה תאמר בשבועת הפקדון
שאינו לוקה מדקאמר לוקה מכלל דאתרו
ביה וקאמר תאמר בשבועת הפקדון שאינו
לוקה אבל קרבן מייתי מאי אינו לוקה דאינו
נפטור במלקות מכלל דגזיר טמא נפטור
במלקות הא קרבן כתיב ביה התם דמייתי
קרבן כי היכי דתיחול עליה גזירות בטהרה
אמרוה רבנן קמיה דרבה אמר להו מכלל דכי
לא אתרו ביה ואיכא עדים מיחייב כפירת
דברים בעלמא הוא אלמא קסבר רבה הכופר
בכמזמן שיש עליו עדים פטור א"ל רב חנינא
לרבה תניא דמסייע לך יוכחש בה פרט
למורה לאחד מן האחין או לאחד מן השותפין
ויגשבע על שקר פרט ללוה בשטר וללוה
בעדים אמר ליה אי משום הא לא תסייען
באומר לויתי ולא לויתי בעדים לויתי ולא
לויתי בשטר ממאי מדקתני יוכחש בה
פרט למורה לאחד מן האחין או לאחד מן
השותפין האי לאחד מן האחין ה"ד אילימא
דאודי ליה בפלגא דדידיה הא איכא כפירה
דאיידך אלא לאו דאמרי ליה מתורנין זופת
וואמר להו לא מחד מינייכו זופי דהויא ליה
כפירת דברים בעלמא ומדרישא כפירת
דברים סיפא נמי כפירת דברים (סימן חובה
יחיות דבעל הבית חומר נזירא) ת"ש אינו
חייב על שגגתה ומהו חייב על זדונה
אשם בכסף שקלים מאי לאו ודון עדים
לא ודון עצמו ת"ש ⁹ הוי שתי כתי עדים
כפרה ראשונה ואחר כך כפרה השניה
שתייהן חייבות מפני שיכולה עדות להתקיים
בשתייהן ¹⁰ בשלמא שניה ⁶ תחייב דהא כפרה
לה כת ראשונה אלא ראשונה אמאי מיחייבא
הא

הוא: פטור. מקרבן:
חלק בממון זה וכשחבצו
לכופר ממון שיש לו עליו
'לאו כופר ממון קאמר
שטר עליו ולא היו עדים
נד יופי. ממך לויתי כל

לז.

הוא. פירס בקונטרס דבשצונות העדות
ז משום דאין התראת ודאי לשצונות
עיס לו עדות ואין תראה דלא חייבי
ק. תראה צעדים וזממין ברו אף על גב
דהמיתוס בהם אין יודעין אם הם
משקרים והא דלא צעי רק צעיא
בשצונות העדות משום דלא אפשר
לידע לעולם אם הם מזידין שיכולין
לומר שכתנו: ב'יון רחידוש הוא
ב'ו. ללא חידוש גמור אלא דא
איכא טובא כדפירש בקונטרס אלא
כלומר כיון שניתן זדונו לכפרה:

מִירְקָא רָבִי קֶרְבֵּן רַא מִיִּתֵּי
וּאָף עַל גַּב דְּגִי שִׁפְחָה
כְּתִיב (וִיקָרָא יט) בְּזֻקֹת מֵהֵי הוֹצִיא
אֶת אֲשֶׁמּוֹהָ אֶת־אֲמִרְיָן בְּסוּף ד' מִחוּסְרֵי
כִּפְרָה (כְּיִמּוּת ד' יא.) לְדִיל לִוְקָה
וְהוּא מֵצִיא קֶרְבֵּן: **מֵאִי** אִינוּ לִוְקָה
דְּלֵא מִיפְטָר בְּמִלְקוֹת. חִמְתָּה דְּמַעֲקֵרָא
ס"ד דְּבִעֵי לְמִילָף מִיִּינֵה חוּמְרָא דְּדִין
הוּא שְׁנַחמִיר בְּזִמִּיר שֶׁכֵּן לִוְקָה וְלִמְאִי
לְמַסְקִי הַשְׁתָּא לֹא דְמִיתֵינֵי לְעִנְיָן
קוּלָּא דְּדִין הוּא שְׁנַחמִיר בְּזִמִּיר שֶׁכֵּן
מִיפְטָר בְּמַלְקוֹת וְגִרְסָה דְּלֵא יַע
לְגַבִּי מֵאִי מִיתֵינֵי אִי נִמְי מַעֲקֵרָא
ס"ד דְּה"פ לֹא אִם אֲמַרְתָּ בְּזִמִּיר
שֶׁהוּא טַמֵּא שֶׁכֵּן כִּפְרָתוֹ תְּלוּיָה בְּמַלְקוֹת
הַקֵּל וְלֹא בְּקֶרְבֵּן תֹּאמַר בְּשִׁבְעוֹת
הַפִּקְדוֹן שֶׁאֵין כִּפְרָתוֹ תְּלוּיָה בְּמַלְקוֹת
אֲלֵא בְּקֶרְבֵּן דְּחִמּוֹר וְלֵא כִּמ"ד
לְעִיל יוּחָא לִיָּה לֹאִינֵשׁ דְּלִיתֵי קֶרְבֵּן
וְלֹא לִילָקִי וְמִיָּהוּ כְּסִפְרֵי מִיתֵינֵי אִי
בְּרִיתָא וְיִמְיָתָא אִיפְכָּא וְהִכִּי אִיתָא
הָסֵם בְּפִרְשֵׁת נֵשָׁא גְבִי זִמִּיר בְּפִתְעָה
לְהִצִּיא אֶת הָאוֹנֶס פִּתְאוּם לְהִצִּיא
אֶת הַשּׁוּגָג וְהִדִּין נוֹתֵן וְמֵה בְּמַסּוֹס
שֶׁלֹא חֵיב אֶת הַמּוֹזֵד חֵיב צוֹ אֶת
הַשּׁוּגָג כֹּאֵן שְׁחִיבֵי אֶת הַמּוֹזֵד
אִינוּ דִּין שְׁנַחֲיִיב אֶת הַשּׁוּגָג וְנִמְנִין
שְׁחִיבֵי אֶת הַמּוֹזֵד אֲמַרְתָּ ק"ו מֵה
בְּשִׁבְעַת הָעֵדוּת שֶׁלֹא חֵיב אֶת הַמּוֹזֵד
פִּירוֹשׁ שְׁגִיגָתָה גִּרְדֵּל חֵיב אֶת הַמּוֹזֵד
כֹּאֵן שְׁחִיבֵי אֶת הַשּׁוּגָג אִינוּ דִּין
שְׁנַחֲיִיב אֶת הַמּוֹזֵד לֹא אִם אֲמַרְתָּ
בְּשִׁבְעוֹת הָעֵדוּת שֶׁכֵּן אִינוּ לִוְקָה
תֹּאמַר בְּזִמִּיר שְׁלוֹקָה וְהוֹאִיל וְלִוְקָה
לֹא יֵצִיא קֶרְבֵּן ת"ל וְכִפֵּר מֵאֲשֶׁר
חָטָא וְגו' וְגִרְסָה דְּהִינֵי הָךְ דְּמִיתִי
בְּשִׁמְעִיתֵי אֶבְמַסּוֹס שְׁבֻעַת הָעֵדוּת
אֵית לְמִיגִרָם בְּשִׁבְעוֹת הַפִּקְדוֹן וְאֵית
לְמִיגִרָם נִמְי הֵכָא אִיפְכָּא כְּדֹאמְרִין
בְּסִפְרֵי מֵה לְשִׁבְעוֹת הַפִּקְדוֹן דְּכֵן
אִינוּ לִוְקָה כו' וְכֵן גִּרְסָה חֵה לְשׁוֹנוֹ
וְחִתִּין לְמַפְשֶׁטָה מֵהָא דְמֵינֵי בְּסִפְרֵי
דְּבִי רַב לֹא אִם אֲמַרְתָּ בְּשִׁבְעוֹת
הַפִּקְדוֹן שֶׁכֵּן אִינוּ לִוְקָה תֹּאמַר בְּזִמִּיר
שְׁנַחמִיר דְּלוֹקָה וְהוֹאִיל לִוְקָה כו'
וְאִם תֹּאמַר מֵאִי קִמְשֵׁנִי דְּלֵא מִיפְטָר
בְּמַלְקוֹת כְּלוּמַר אֲלֵא לִרְךְ עֵדִין
קֶרְבֵּן וְהָא הִיא גּוֹפֵה אֲתֵינִן לְמִילָף
בְּזִמִּיר שִׁיחָא עֵדִין לִרְךְ קֶרְבֵּן וְאִרְ"ת
דְּה"פ דְּלֵא מִיפְטָר בְּמַלְקוֹת שֶׁאֵין
מִתְכַּפֵּר בְּמַלְקוֹת לְחוּדֵיהָ תֹּאמַר בְּזִמִּיר
שֶׁמִּתְכַּפֵּר בְּמַלְקוֹת לְחוּדֵיהָ דְּכִי מִיתֵינֵי
נִמְי בְּשׁוּגָג קֶרְבֵּן לֹא מִיתִי אֲלֵא
לְמִיחַל עֲלֵיהָ מִזִּירוֹת טַרְסָה כְּדִמְסִיק
וְלֵא כְּרַבִּי אֲלַעְזַר הַקָּפֵר דֹּאמַר (זִמִּיר
ד' יט.) זִמִּיר טַמֵּא חוּטָא הוּא וְהָא

דער שטוב האט געוואלט זיך צוריק אריבער
צוגעבן, ווייל ער האט געדאכט אז ער
וועט דארט אויסגלייכן זיין לעבן.
און ער האט געזעהן אז ער איז
נאך נישט געקומען צום צווייטן
שטאפל.

און ער האט געזעהן אז ער איז
נאך נישט געקומען צום צווייטן
שטאפל.

און ער האט געזעהן אז ער איז
נאך נישט געקומען צום צווייטן
שטאפל.

עין משפט
נר מצוה

י"ז א מ"י פ"ז מהלכות
שבועות הלכה ח [ופי"א]
הלכה כ:
י"ח ב ג מ"י שס פ"ח
הלכה יב:

[illegible]